

clause de non-recours

pjf

2025-12-20



Une clause interdisant tout recours en cas de déclaration fausse dans une donation-partage est-elle valable ?



Non. Une telle clause est en principe nulle car elle contrevient à l'ordre public successoral et au droit fondamental d'agir en justice.



Une clause interdisant tout recours contre une fausse déclaration dans une donation-partage est nulle. Elle serait réputée non écrite, sans affecter la validité du reste de l'acte.



Pourquoi cette clause est-elle invalide ?



1. Atteinte au droit d'agir en justice

Le droit d'agir en justice est un principe d'ordre public (art. 6 C. civ.).

Une clause qui interdit à un héritier ou donataire de contester une déclaration fausse (valeur, consistance, rapport, réserve...) revient à renoncer par avance à un droit d'ordre public, ce qui est nul.

La jurisprudence est constante :



Toute clause de renonciation anticipée à un recours judiciaire est réputée non écrite.



2. Protection de la réserve héréditaire

La donation-partage ne peut pas priver un héritier réservataire de son droit de vérifier :

- la valeur réelle des biens donnés,
- la réalité des déclarations du donateur,
- l'égalité ou l'équité du partage.

Une clause qui empêcherait de contester une fausse déclaration pourrait conduire à léser la réserve, ce qui est interdit.



3. Jurisprudence convergente

Même si les décisions citées dans les résultats de recherche concernent surtout la requalification des fausses donations-partages, elles rappellent un principe essentiel :



On ne peut pas neutraliser les mécanismes légaux de protection des héritiers (ex. rapport, réduction, requalification).

Ce principe s'applique a fortiori à une clause qui empêcherait de contester une fausse déclaration.



4. Le notaire ne peut pas sécuriser une fraude

Une clause visant à empêcher un recours contre une fausse déclaration reviendrait à :

- valider une potentielle sous-évaluation,
- empêcher la réduction pour atteinte à la réserve,

- neutraliser le rapport successoral.

Le notaire ne peut pas donner effet à une clause qui sécurise une irrégularité.